LETTRE DE RUPTURE DE PÉRIODE D'ESSAI

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant envoi.*

> *Note de rédaction : ce modèle sert à l'employeur comme au salarié. Choisissez la version A (rupture par l'employeur) ou la version B (rupture par le salarié) et supprimez l'autre. La lettre doit être envoyée ou remise avant le dernier jour de la période d'essai : après cette date, le contrat est définitif et seule une procédure de licenciement ou une démission permet d'y mettre fin. Vérifiez d'abord que la période d'essai figure bien dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement et qu'elle n'est pas déjà terminée, renouvellement éventuel compris.*

[Nom ou dénomination de l'expéditeur] [Adresse] [Pour l'employeur : numéro SIRET et nom du signataire habilité]

[Nom ou dénomination du destinataire] [Adresse]

[Lettre recommandée avec accusé de réception / Lettre remise en main propre contre décharge]

À [ville], le [date]

Objet : rupture de la période d'essai

[Madame / Monsieur],

ARTICLE 1 – CONTRAT CONCERNÉ

Vous avez été engagé(e) par [dénomination de l'employeur] le [date d'embauche] en qualité de [intitulé du poste], dans le cadre d'un contrat [à durée indéterminée / à durée déterminée du [date] au [date]].

Ce contrat prévoit une période d'essai de [durée], [renouvelée le [date] pour [durée] avec l'accord écrit du salarié / non renouvelée], qui prend fin le [date de fin de la période d'essai].

ARTICLE 2 – DÉCISION DE METTRE FIN À LA PÉRIODE D'ESSAI

[Version A – Rupture par l'employeur : nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre période d'essai.]

[Version B – Rupture par le salarié : je vous informe de ma décision de mettre fin à ma période d'essai.]

> *Note de rédaction : la loi n'impose pas d'indiquer un motif. Si l'employeur en donne un, il doit porter sur les compétences professionnelles du salarié. Une rupture fondée sur l'état de santé, une grossesse, l'origine ou tout autre motif discriminatoire est nulle. Si la rupture fait suite à une faute du salarié, l'employeur doit suivre la procédure disciplinaire (convocation à un entretien préalable) avant d'envoyer cette lettre : ce modèle ne la remplace pas.*

ARTICLE 3 – DÉLAI DE PRÉVENANCE ET DATE DE FIN DU CONTRAT

[Version A – Rupture par l'employeur : vous êtes présent(e) dans l'entreprise depuis [nombre de jours, semaines ou mois]. Conformément au Code du travail, vous bénéficiez d'un délai de prévenance de [24

heures / 48 heures / deux semaines / un mois], qui court à compter de la [première présentation / remise] de cette lettre. Votre contrat prendra donc fin le [date], à l'issue de votre journée de travail.]

> *Note de rédaction : délai de prévenance dû par l'employeur, selon le temps de présence du salarié : 24 heures en deçà de 8 jours ; 48 heures entre 8 jours et un mois ; deux semaines après un mois ; un mois après trois mois. Ce délai ne prolonge jamais la période d'essai. Si la fin du délai dépasse la date de fin de l'essai, le contrat s'arrête au plus tard à cette date et l'employeur verse une indemnité égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Pour un CDD, ce délai ne s'applique que si la période d'essai prévue est d'au moins une semaine.*

[Option A1 – Dispense de travail : nous vous dispensons d'exécuter votre travail pendant tout ou partie du délai de prévenance, soit à compter du [date]. Votre rémunération vous sera intégralement versée jusqu'au [date de fin du délai].]

[Version B – Rupture par le salarié : conformément au Code du travail, je respecterai un délai de prévenance de [48 heures / 24 heures, ma présence dans l'entreprise étant inférieure à huit jours], qui court à compter de la [première présentation / remise] de cette lettre. Mon contrat prendra donc fin le [date].]

[Option B1 – Demande de départ anticipé : je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, quitter l'entreprise dès le [date]. Je vous remercie de me confirmer votre accord par écrit.]

ARTICLE 4 – SOMMES DUES ET DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT

À la date de fin du contrat, [vous seront remis / je vous remercie de me remettre] :

- le certificat de travail ;
- le reçu pour solde de tout compte ;
- l'attestation destinée à France Travail.

Le solde de tout compte comprendra le salaire dû jusqu'à la fin du contrat et l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris[, ainsi que l'indemnité correspondant au délai de prévenance non effectué].

> *Note de rédaction : la rupture de la période d'essai n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement ni de fin de contrat. En cas de CDD rompu pendant l'essai, l'indemnité de fin de contrat (prime de précarité) n'est pas due.*

ARTICLE 5 – RESTITUTION DU MATÉRIEL

[Le salarié restituera / Je restituerai], au plus tard le dernier jour du contrat, [l'ordinateur portable, le téléphone, le badge, les clés, la carte carburant, le véhicule de service] mis à sa disposition. Le matériel personnel éventuellement laissé dans les locaux pourra être récupéré le même jour.

ARTICLE 6 – SIGNATURE

[Version A : nous vous prions d'agréer, [Madame / Monsieur], l'expression de nos salutations distinguées.]

[Version B : je vous prie d'agréer, [Madame / Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.]

[Signature] [Nom, prénom et, pour l'employeur, qualité du signataire]

Décharge en cas de remise en main propre

Reçu en main propre le [date], à [heure].

Signature du destinataire : [signature]

> *Note de rédaction : la date de remise ou de première présentation de la lettre fait courir le délai de prévenance et prouve que la rupture est intervenue pendant l'essai. Conservez l'accusé de réception ou l'exemplaire signé. Indiquer l'heure de remise est utile lorsque le délai est de 24 ou 48 heures.*